



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm);**
NIK : 3674060501830005;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 05 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kayu Manis RT 002 RW 002 Kel. Pondok Cabe
Kec. Pamulang Tangerang Selatan Prov. Banten;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan oleh:

Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai tanggal 02 Agustus 2025;

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2025 sampai tanggal 11 September 2025;

Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;

Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 26 September 2025 sampai tanggal 25 Oktober 2025;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 26 Oktober sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar supaya memutuskan:

Hal. 1 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan **Terdakwa Andri Suryaman Alias Keong Bin Hazril Harun (Alm)**, bersalah melakukan Tindak Pidana “*dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andri Suryaman Alias Keong Bin Hazril Harun (Alm)** dengan **Pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV, **Tetap terlampir didalam berkas perkara ;**
- Pecahan kaca etalase dan pecahan botol kaca ;
- 1 (satu) buah etalase/Showcase ;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih ;
- 1 (satu) buah celana pendek motif loreng ;
- 1 (satu) buah topi warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon “keringanan hukuman”;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 11 September 2025 telah mengajukan terdakwa dipersidangan, dengan **dakwaan** sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm)** bersama-sama dengan saudara MUHAMMAD IRFAN Alias KOSREFK (belum tertangkap) dan saudara SYAHRONI alias BLACK (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Warung Jamu milik saksi APRI SONI yang beralamat Pondok Cabe Udik Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan**

Hal. 2 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 07 Juli 2025 sekitar pukul 13.00 Wib, teman terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) yang bernama saudara DANIE disuruh membeli minuman keras oplosan Rasa Leci dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) di Warung Jamu milik saksi APRI SONI yang beralamat Pondok Cabe Udik Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten ;
- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB dikarenakan minuman yang keras yang dibeli oleh saudara DANIE rasanya tidak enak, lalu Terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD IRFAN als KOSREK (belum tertangkap) dan sdr. SYAHRONI als BLACK (belum tertangkap) menghampiri warung jamu milik saksi APRI SONI dan dengan kondisi terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) marah-marah dengan mengatakan **"anjing ko anjing, minuman apaan ini"** sambil memperlihatkan 1 (satu) botol plastik yang berisi minum leci yang masih tersisa setengah boto, dan mengatakan **"gua ga mau tahu, gua mau minta ganti rugi"** di jawab saksi APRI SONI mengatakan **"kalau mau dikembalikan uangnya bisa bang"** namun Terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD IRFAN als KOSREK (belum tertangkap) dan sdr. SYAHRONI als BLACK (belum tertangkap) meminta ganti minuman yang dibelinya sebanyak 3 (tiga) dus Anggur Kolesom, namun saksi APRI SONI tidak mau memberikan 3 (tiga) dus anggur Kolesom yang diminta oleh terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) bersama dengan sdr. MUHAMMAD IRFAN als KOSREK (belum tertangkap) dan sdr. SYAHRONI als BLACK (belum tertangkap) karena tidak diberikan, lalu Terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) marah-marah dan mengambil botol kaca minuman jamu ada diatas meja etalase di Warung Jamu milik saksi APRI SONI lalu melemparkanya ke arah namun saksi APRI SONI sebanyak 3 (tiga) kali lemparan yang mengenai tembok dan kulkas showcase lalu terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) naik ke atas meja etalase yang terbuat dari kaca hingga kaca etalase meja tersebut pecah dan terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) melempar botol jamu tersebut kearah saksi APRI JONI sebanyak 3 (tiga) kali namun lemparan tersebut tidak mengenai saksi APRI JONI melainkan mengenai tembok dan pintu kulkas showcase, dan saudara

Hal. 3 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRONI alias BLACK (belum tertangkap) dengan kondisi marah-marah dan mengancam saksi APRI SONI dengan mengatakan **"udah kasi aja (untuk memberikan ganti rugi anggur kolesom 3 dus)"** dan mengaku sebagai anggota Kepolisian dan berusaha masuk kedalam warung serta saudara MUHAMMAD IRFAN Alias KOSREFK (belum tertangkap) peranannya ikut meminta ganti rugi minuman dengan kondisi marah-marah kata-kata **"ini gimana ganti ruginya, udah kasih aja sudah kelamaan ini"** dan masuk kedalam warung, akhirnya saksi APRI SONI merasa ketakutan dan berusaha menghindar, setelah itu terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm), saudara MUHAMMAD IRFAN Alias KOSREFK (belum tertangkap) dan saudara SYAHRONI alias BLACK (belum tertangkap) pergi meninggalkan Warung Jamu milik saksi APRI SONI ;

- Bahwa peranan terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) berperan marah-marah dan berkata "anjing ko anjing, minuman apaan ini", memaksa meminta ganti rugi minuman sebanyak 3 (tiga) kardus Anggur kolesom, merusak warung melepar pelapor dengan melempar menggunakan 3 (tiga) botol minuman tetapi tidak mengenali namun pecahan botol tersebut mengenai lemari kaca dan kulkas showcase hingga pecah dan laki-laki tersebut naik keatas meja etalase kacanya juga pecah ;
- Bahwa peranan saudara SYAHRONI alias BLACK (belum tertangkap), dengan kondisi marah-marah dan mengancam saksi APRI SONI dengan mengatakan **"udah kasi aja (untuk memberikan ganti rugi anggur kolesom 3 dus)"** dan mengaku-ngaku sebagai anggota Kepolisian dan laki-laki tersebut tidak ikut masuk kedalam warung hanya berbicara dari luar dan berusaha berusaha masuk ke warung dan atas etalase meja. saudara MUHAMMAD IRFAN Alias KOSREFK (belum tertangkap) peranannya ikut meminta ganti rugi minuman dengan kondisi marah-marah kata-kata **"ini gimana ganti ruginya, udah kasih aja sudah kelamaan ini"** dan masuk kedalam warung ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IRFAN Alias KOSREFK (belum tertangkap) dan saudara SYAHRONI alias BLACK (belum tertangkap) menimbulkan kerusakan barang berupa kaca kulkas showcase pecah, pecahnya meja etalase, lemari kaca kerugian yang alami atas kejadian tersebut sekitar Rp.4.140.000,-(empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Hal. 4 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN**

(Alm) bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IRFAN Alias KOSREFK (belum tertangkap) dan saudara SYAHRONI alias BLACK (belum tertangkap), pada hari senin tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Warung Jamu Pondok Cabe Udik Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten milik saksi APRI SONI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagai adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 07 Juli 2025 sekitar pukul 13.00 Wib, teman terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) yang bernama saudaraa DANIE disuruh membeli minuman keras oplosan Rasa Leci dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) di Warung Jamu milik saksi APRI SONI yang beralamat Pondok Cabe Udik Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten ;
- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB dikarenakan minuman yang keras yang dibeli oleh saudaraa DANIE rasanya tidak enak, lalu Terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD IRFAN als KOSREK (belum tertangkap) dan sdr. SYAHRONI als BLACK (belum tertangkap) menghampiri warung jamu milik saksi APRI SONI dan dengan kondisi terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) marah-marah dengan mengatakan **“anjing ko anjing, minuman apaan ini”** sambil memperlihatkan 1 (satu) botol plastik yang berisi minum leci yang masih tersisa setengah botol, dan mengatakan **“ gua ga mau tahu, gua mau minta ganti rugi”** di jawab saksi APRI SONI mengatakan **“kalau mau dikembalikan uangnya bisa bang”** namun Terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD IRFAN als KOSREK (belum tertangkap) dan sdr. SYAHRONI

Hal. 5 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als BLACK (belum tertangkap) meminta ganti minuman yang dibelinya sebanyak 3 (tiga) dus Anggur Kolesom, namun saksi APRI SONI tidak mau memberikan 3 (tiga) dus anggur Kolesom yang diminta oleh terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) bersama dengan sdr. MUHAMMAD IRFAN als KOSREK (belum tertangkap) dan sdr. SYAHRONI als BLACK (belum tertangkap) karena tidak diberikan, lalu Terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) marah-marah dan mengambil botol kaca minuman jamu ada diatas meja etalase di Warung Jamu milik saksi APRI SONI lalu melemparkanya ke arah saksi APRI SONI sebanyak 3 (tiga) kali lemparan botol kaca yang mengenai namun tidak mengenai saksi APRI SONI karena menghindar, dan botol kaca mengenai tembok toko dan kulkas showcase pecah serta lemari kaca pecah lalu terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) naik ke atas meja etalase yang terbuat dari kaca hingga kaca etalase meja tersebut pecah dan terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) melempar botol jamu tersebut kearah saksi APRI JONI dan saudara SYAHRONI alias BLACK (belum tertangkap) dengan kondisi marah-marah dan mengancam saksi APRI SONI dengan mengatakan **"udah kasi aja (untuk memberikan ganti rugi anggur kolesom 3 dus)"** dan mengaku sebagai anggota Kepolisian dan berusaha masuk kedalam warung serta saudara MUHAMMAD IRFAN Alias KOSREFK (belum tertangkap) peranannya ikut meminta ganti rugi minuman dengan kondisi marah-marah kata-kata **"ini gimana ganti ruginya, udah kasih aja sudah kelamaan ini"** dan masuk kedalam warung, akhirnya saksi APRI SONI merasa ketakutan dan berusaha menghindar, setelah itu terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm), saudara MUHAMMAD IRFAN Alias KOSREFK (belum tertangkap) dan saudara SYAHRONI alias BLACK (belum tertangkap) pergi meninggalkan Warung Jamu milik saksi APRI SONI ;

- Bahwa peranan terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) berperan marah-marah dan berkata "anjing ko anjing, minuman apaan ini", memaksa meminta ganti rugi minuman sebanyak 3 (tiga) kardus Anggur kolesom, merusak warung melepar pelapor dengan melempar menggunakan 3 (tiga) botol minuman tetapi tidak mengenali namun pecahan botol tersebut mengenai lemari kaca dan kulkas showcase hingga pecah dan laki-laki tersebut naik keatas meja etalase kacanya juga pecah ;
- Bahwa peranan saudara SYAHRONI alias BLACK (belum tertangkap), dengan kondisi marah-marah dan mengancam saksi APRI SONI dengan mengatakan **"udah kasi aja (untuk memberikan ganti rugi anggur kolesom 3 dus)"** dan

Hal. 6 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku-ngaku sebagai anggota Kepolisian dan laki-laki tersebut tidak ikut masuk kedalam warung hanya berbicara dari luar dan berusaha berusaha masuk ke warung dan atas etalase meja. saudara MUHAMMAD IRFAN Alias KOSREFK (belum tertangkap) peranannya ikut meminta ganti rugi minuman dengan kondisi marah-marah kata-kata "ini gimana ganti ruginya, udah kasih aja sudah kelamaan ini" dan masuk kedalam warung ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IRFAN Alias KOSREFK (belum tertangkap) dan saudara SYAHRONI alias BLACK (belum tertangkap) menimbulkan kerusakan barang berupa kaca kulkas showcase pecah, pecahnya meja etalase, lemari kaca kerugian yang alami atas kejadian tersebut sekitar Rp.4.140.000,-(empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) bersama dengan sdr. MUHAMMAD IRFAN als KOSREK (belum tertangkap) dan sdr. SYAHRONI als BLACK (belum tertangkap) mendatangi warung Jamu milik saksi APRI SONI di Warung Jamu Pondok Cabe Udik Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Prov. Banten untuk mendapatkan keuntungan penggantian terhadap minuman yang ditukarnya dengan 3 (tiga) dus minuman Anggur Kolesom karena tidak diberikan marah marah dengan merusak dengan melempar 3 (tiga) botol kaca ke arah saksi APRI SONI sebanyak 3 (tiga) kali kearah dan kerusakan menimbulkan berupa kaca kulkas showcase pecah, pecahnya meja etalase, lemari kaca kerugian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IRFAN Alias KOSREFK (belum tertangkap) dan saudara SYAHRONI alias BLACK (belum tertangkap) menimbulkan kerusakan barang berupa kaca kulkas showcase pecah, pecahnya meja etalase, lemari kaca kerugian yang alami atas kejadian tersebut sekitar Rp.4.140.000,-(empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm)** bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IRFAN Alias KOSREFK (belum tertangkap) dan saudara SYAHRONI alias BLACK (belum tertangkap), pada hari senin tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Warung Jamu Pondok Cabe Udik Kel. Pondok

Hal. 7 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten milik saksi APRI SONI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 07 Juli 2025 sekitar pukul 13.00 Wib, teman terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) yang bernama saudara DANIE disuruh membeli minuman keras oplosan Rasa Leci dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) di Warung Jamu milik saksi APRI SONI yang beralamat Pondok Cabe Udik Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten ;
- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB dikarenakan minuman yang keras yang dibeli oleh saudara DANIE rasanya tidak enak, lalu Terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD IRFAN als KOSREK (belum tertangkap) dan sdr. SYAHRONI als BLACK (belum tertangkap) menghampiri warung jamu milik saksi APRI SONI dan dengan kondisi terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) marah-marah dengan mengatakan **"anjing ko anjing, minuman apaan ini"** sambil memperlihatkan 1 (satu) botol plastik yang berisi minum leci yang masih tersisa setengah boto, dan mengatakan **"gua ga mau tahu, gua mau minta ganti rugi"** di jawab saksi APRI SONI mengatakan **"kalau mau dikembalikan uangnya bisa bang"** namun Terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD IRFAN als KOSREK (belum tertangkap) dan sdr. SYAHRONI als BLACK (belum tertangkap) meminta ganti minuman yang dibelinya sebanyak 3 (tiga) dus Anggur Kolesom, namun saksi APRI SONI tidak mau memberikan 3 (tiga) dus anggur Kolesom yang diminta oleh terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) bersama dengan sdr. MUHAMMAD IRFAN als KOSREK (belum tertangkap) dan sdr. SYAHRONI als BLACK (belum tertangkap) karena tidak diberikan, lalu Terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) marah-marah dan mengambil botol kaca minuman jamu ada diatas meja etalase di Warung Jamu milik saksi APRI SONI lalu melemparkanya ke arah namun saksi APRI SONI sebanyak 3 (tiga) kali lemparan yang mengenai tembok dan kulkas showcase lalu terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm)

Hal. 8 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke atas meja etalase yang terbuat dari kaca hingga kaca etalase meja tersebut pecah ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) menimbulkan kerusakan barang berupa kaca kulkas showcase pecah, pecahnya meja etalase, lemari kaca yang tidak dapat dipergunakan lagi dan mengalami kerugian sekitar Rp.4.140.000,-(empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan jelas, mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi APRI SONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar peristiwa pengerusakan barang dan atau percobaan pemerasan terjadi pada hari senin tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Warung Jamu Pondok Cabe Udik Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Prov. Banten. yang menjadi korban peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri selaku pemilik warung jamu, barang yang dirusak oleh pelaku adalah berupa kaca meja etalase jamu dan lemari kaca jamu serta kaca di pintu kulkas showcase. pelaku dalam peristiwa tersebut adalah 3 orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
 - Bahwa para pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara salah satu pelaku berusaha menyerang Saksi dengan ngambil botol kaca jamu merk putri sakti diatas meja etalase kemudian dia berusaha naik ke meja etalase yang terbuat dari kaca karena tidak kuat bebannya hingga kaca etalase meja tersebut pecah dan pelaku tersebut melempar Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan (tiga) botol kaca jamu merek putri sakti namun lemparan tersebut tidak mengenai Saksi karena terhalang tembok namun botol tersebut pecah dan pecahan botol tersebut mengenai lemari kaca dan pintu kulkas showcase. Dan 2 (dua) orang pelaku lainnya memaksa Saksi untuk mengganti minuman yang sebelumnya dibeli oleh temannya;
 - Bahwa sekitar pukul 12.50 WIB pada saat Saksi berjualan minuman jamu di warung Saksi datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, dia meminta membeli minuman keras berupa arak bali namun Saksi bilang tidak ada, dan Saksi tawarkan minuman keras jenis leci (sejenis ciu), dan laki-laki tersebut mau

Hal. 9 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasang 2 botol dengan harga 1 (satu) botol Rp. 20.000-(dua puluh ribu rupiah) yang dibungkus botol plastik, sehingga dia membayar sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut pergi;

- Bahwa pada saat Saksi tidak ada diwarung dan yang menjaga warung adalah istri Saksi yang bernama SRI WAHYUNI, dia menceritakan bahwa pada pukul 15.36 WIB ada seorang laki-laki yang mengaku teman dari orang yang sebelumnya membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis leci (sejenis ciu) tersebut dan meminta menukar/mengembalikan minuman yang sebelumnya dibeli oleh temannya tersebut sebanyak 1 (satu) botol minuman keras jenis leci (sejenis ciu) dan oleh istri Saksi laki-laki tersebut diberika uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan minumannya dikembalikan 1 (satu) botol dan laki-laki kemudian pergi;
- Bahwa pada pukul 16.44 WIB pada saat Saksi berada diwarung tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki dengan mengendarai 2 (dua) unity sepeda motor yang tidak Saksi kenal dan salah satu pelaku langsung marah-marah kepada Saksi sambil berkata **“anjing ko anjing, minuman apaan ini”** sambil memperlihatkan 1 (satu) botol plastik yang berisi minuman keci yang masih tersisa setengah botol **“gua ga mau tau, gua mau minta ganti rugi”** dan Saksi jawab **“kalo mau dikembalikan uangnya bisa bang”** dan dijawab oleh laki-laki tersebut **“gak mau gua, gua maunya diganti Anggor Kolesom 3 dus”** dan Saksi jawab **“tidak bisa bang, minuman abang aja harganya Cuma Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), masa mintanya diganti 3 dus”** dan di jawab **“mau gue ancurin warung lue”** setelah itu laki-laki tersebut berusaha memaksa masuk ke dalam warung namun ditahan oleh istri Saksi yang berdiri dipintu masuk dan Saksi berkata **“pantek (kat-kata kasar)”** setelah itu laki-laki tersebut berusaha naik ke atas meja atelase yang terbuat dari kaca sambil mengambil botol kaca di atas etalase dan melemparkannya sebanyak 3 (tiga) kali kearah Saksi namun tidak mengenai Saksi dan mengenai tembok hingga botol kaca tersebut pecah dan pecahannya mengenai lemari kaca dan pintu kulkas showcase hingga pecah dan Saksi langsung pergi kebelakang untuk mengambil celurit dengan maksud untuk melindungi diri Saksi namun selanjutnya laki-laki tersebut di tarik oleh istri Saksi dan warga sereta 2 (dua) orang temannya yang sebelumnya ikut datang bersamanya, selanjutnya laki-laki tersebut disuruh pergi oleh warga yang ada ditempat tersebut ;
- Bahwa benar 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yaitu:
 - 1 (satu) orang laki-laki tinggi sekitar 170 cm, kulit sawo matang, rambut pendek menggunakan baju kaos putih dan topi putih berperan datang kewarung Saksi dan langsung marah-marah dan berkata **“anjing ko anjing, minuman apaan**

Hal. 10 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini”, dan laki-laki tersebut memaksa meminta ganti rugi minuman sebanyak 3 kardus anggur kolesom, kemudian laki-laki tersebut mengancam menghancurkan warung Saksi yang kemudian melepar Saksi dengan menggunakan tiga botol minuman tetapi tidak mengenali Saksi namun pecahan botol tersebut mengenai lemari kaca dan kulkas showcase hingga pecah, dan laki-laki tersebut naik ke atas meja etalase dan kemudian etalase tersebut kacanya juga pecah ;

1 (satu) laki-laki berbadan agak gemuk, tinggi sekitar 174 cm, rambut pendek, menggunakan baju kaos lengan panjang warna putih perannya sempat berkata kepada Saksi untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan yang diminta oleh temannya dengan kata-kata **“udah kasi aja (untuk memberikan ganti rugi anggur kolesom 3 dus)”** dan tidak ikut masuk kedalam warung hanya berbicara dari luar, laki-laki tersebut kebanyakan diam dan malah ikut menarik temannya yang berusaha naik ke atas etalase meja bersama dengan istri Saksi ;

1 (satu) laki-laki berbadan kurus, tinggi sekitar 165 cm, rambut lurus agak panjang menggunakan baju switer perannya ikut meminta ganti rugi minuman dengan kata-kata **“ini gimana ganti ruginya, udah kasih aja sudah kelamaan ini”** dan laki-laki tersebut ikut masuk kedalam warung Saksi dan juga kemudian menarik temannya yang berusaha naik ke atas etalase meja bersama dengan istri Saksi;

- Bahwa benar untuk kaca etalase meja, kaca lemari, kaca pintu kulkas showcase yang pecah sudah tidak dapat dipergunakan lagi, dan untuk diri Saksi sendiri dan istri Saksi merasa takut dan terancam akibat dari perbuatan pelaku sehingga Saksi saat ini sudah tidak berani lagi tinggal di warung tersebut hingga warung tersebut tutup;
- Bahwa benar kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp.4.140.000,-(empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya Saksi membeli kulkas showcase sekitar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), membuat meja etalase sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan membuat lemari kaca sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dan minuman yang pecah akibat lemparan dari pelaku sekitar ada sekitar 7 botol yang jatuh dari etalase meja dengan harga sekitar Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi masih mengingat wajah laki-laki tersebut dimana laki-laki tersebut adalah orang yang datang ke warung Saksi dengan peran datang ke warung Saksi dan langsung marah-marah dan berkata **“anjing ko anjing, minuman apaan ini”**, dan laki-laki tersebut memaksa meminta ganti rugi

Hal. 11 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman sebanyak 3 kardus anggur kolesom, kemudian laki-laki tersebut mengancam menghancurkan warung Saksi yang kemudian melepar Saksi dengan menggunakan tiga botol minuman tetapi tidak mengenali Saksi namun pecahan botol tersebut mengenai lemari kaca dan kulkas showcase hingga pecah, dan laki-laki tersebut naik keatas meja etalase dan kemudian etalas tersebut kacanya juga pecah, dan saya baru mengetahui namanya setelah disebutkan oleh penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SRI WAHYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pengrusakan barang dan atau percobaan pemerasan terjadi pada hari senin tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Warung Jamu Pondok Cabe Udik Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Prov. Banten yang menjadi korban peristiwa tersebut adalah Saksi dan juga pelapor selaku pemilik warung jamu, barang yang dirusak oleh pelaku adalah berupa kaca meja etalase jamu dan lemari kaca jamu serta kaca di pintu kulkas showcase. pelaku dalam peristiwa tersebut adalah 3 orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa benar para pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara salah satu pelaku berusaha menyerang pelapor dengan ngambil botol kaca jamu merk putri sakti diatas meja etalase kemudian dia berusaha naik ke meja etalase yang terbuat dari kaca karena tidak kuat bebannya hingga kaca etalase meja tersebut pecah dan pelaku tersebut melempar pelapor sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan (tiga) botol kaca jamu merek putri sakti namun lemparan tersebut tidak mengenai pelapor karena terhalang tembok namun botol tersebut pecah dan pecahan botol tersebut mengenai lemari kaca dan pintu kulkas showcase. Dan 2 (dua) orang pelaku lainnya memaksa Saksi dan juga pelapor untuk mengganti minuman yang sebelumnya dibeli oleh temannya;
- Bahwa sekitar pukul 12.50 WIB pada saat pelapor berjualan minuman jamu di warung Saksi melihat datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, dia meminta membeli minuman keras berupa arak bali namun dibilang tidak ada oleh pelapor, dan pelapor menawarkan minuman keras jenis leci (sejenis ciu), dan laki-laki tersebut mau dan memesang 2 botol dengan harga 1 (satu) botol Rp.20.000-(dua puluh ribu rupiah) yang dibungkus botol plastik, sehingga dia membayar sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut pergi;

Hal. 12 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelapor tidak ada diwarung dan yang menjaga warung adalah Saksi sendiri pada pukul 15.36 WIB ada seorang laki-laki yang mengaku teman dari orang yang sebelumnya membeli 2 (dua) botol minuman keras jenis leci (sejenis ciu) tersebut dan meminta menukar/mengembalikan minuman yang sebelumnya dibeli oleh temannya tersebut sebanyak 1 (satu) botol minuman keras jenis leci (sejenis ciu) dan oleh Saksi laki-laki tersebut Saksi berikan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan minumannya dikembalikan 1 (satu) botol dan laki-laki kemudian pergi ;
- Bahwa pada pukul 16.44 WIB pada saat pelapor duah ada diwarung bersama Saksi tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang tidak Saksi kenal dan salah satu pelaku langsung marah-marah kepada pelapor sambil berkata **“anjing ko anjing, minuman apaan ini”** sambil memperlihatkan 1 (satu) botol plastik yang berisi minuman leci yang masih tersisa setengah botol **“gua ga mau tau, gua mau minta ganti rugi”** dan pelapor menjawab **“kalo mau dikembalikan uangnya bisa bang”** dan dijawab oleh laki-laki tersebut **“gak mau gua, gua maunya diganti Anggor Kolesom 3 dus”** dan pelapor menjawab **“tidak bisa bang, minuman abang aja harganya Cuma Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), masa mintanya diganti 3 dus”** dan di jawab **“mau gue ancurin warung lue”** setelah itu laki-laki tersebut berusaha memaksa masuk ke dalam warung namun Saksi tahan dengan berdiri dipintu masuk dan laki-laki tersebut mengambil botol jamu dan hendak di lemparkan kepada Saksi dan pelapor sempat berkata berkata **“pantek (kat-kata kasar)”** sehingga laki-laki itu tidak jadi melempar suami Saksi, setelah itu laki-laki tersebut berusaha naik ke atas meja atalase yang terbuat dari kaca sambil mengambil botol kaca di atas etalase dan melemparkannya sebanyak 3 (tiga) kali kearah pelapor namun tidak mengenai pelapor dan mengenai tembok hingga botol kaca tersebut pecah dan pecahannya mengenai lemari kaca dan pintu kulkas showcase hingga pecah dan pelapor langsung pergi kebelakang untuk mengambil celurit dengan maksud untuk melindungi diri namun selanjutnya laki-laki tersebut di Saksi tarik bersama warga sereta 2 (dua) orang temannya yang sebelumnya ikut datang bersamanya, selanjutnya laki-laki tersebut disuruh pergi oleh warga yang ada ditempat tersebut.
- Bahwa benar 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yaitu:
 - 1 (satu) orang laki-laki tinggi sekitar 170 cm, kulit sawo matang, rambut pendek menggunakan baju kaos putih dan topi putih berperan datang kewarung Saksi dan langsung marah-marah dan berkata **“anjing ko anjing, minuman apaan ini”**, dan laki- laki tersebut memaksa meminta ganti rugi minuman sebanyak 3 kardus anggur kolesom, kemudian laki-laki tersebut mengancam

Hal. 13 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghacurkan warung Saksi yang kemudian melepar pelapor dengan menggunakan tiga botol minuman tetapi tidak mengenali pelapor namun pecahan botol tersebut mengenai lemari kaca dan kulkas showcase hingga pecah, dan laki-laki tersebut naik keatas meja etalase dan kemudian etalas tersebut kacanya juga pecah ;

1 (satu) laki-laki berbadan agak gemuk, tinggi sekitar 174 rambut pendek, menggunakan baju kaos lengan panjang warna putih peranannya sempat berkata kepada saksi untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan yang diminta oleh temannya dengan kata-kata **“udah kasi aja (untuk memberikan ganti rugi anggur kolesom 3 dus)”** dan dia mengaku-ngaku sebagai anggota Kepolisian dan laki-laki tersebut tidak ikut masuk kedalam warung hanya berbicara dari luar, laki-laki tersebut kebanyakan diam dan malah ikut menarik temannya yang berusaha naik ke atas etalase meja bersama Saksi ;

1 (satu) laki-laki berbadan kurus, tinggi sekitar 165 cm, rambut lurus agak panjang menggunakan baju switer peranannya ikut meminta ganti rugi minuman dengan kata-kata **“ini gimana ganti ruginya, udah kasih aja sudah kelamaan ini”** dan laki-laki tersebut ikut masuk kedalam warung Saksi dan juga kemudian menarik temannya yang berusaha naik ke atas etalase meja bersama dengan Saksi;

- Bahwa benar untuk kaca etalase meja, kaca lemari, kaca pintu kulkas showcase yang pecah sudah tidak dapat dipergunakan laki, dan untuk diri Saksi, Saksi merasa takut dan terancam akibat dari perbuatan pelaku sehingga Saksi saat ini sudah tidak berani lagi tinggal di warung tersebut hingga warung tersebut tutup ;
- Bahwa benar kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp. 4.140.000,-(empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya Saksi membeli kulkas showcase sekitar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), membuat meja etalase sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan membuat lemari kaca sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dan minuman yang pecah akibat lemparan dari pelaku sekitar ada sekitar 7 botol yang jatuh dari etalase meja dengan harga sekitar Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi masih mengingat wajah laki-laki tersebut dimana laki-laki tersebut adalah orang yang datang ke warung Saksi dengan peran datang kewartung Saksi dan langsung marah-marah dan berkata **“anjing ko anjing, minuman apaan ini”**, dan laki- laki tersebut memaksa meminta ganti rugi minuman sebanyak 3 kardus anggur kolesom, kemudian laki-laki tersebut mengancam menghacurkan warung Saksi yang kemudian melepar Saksi dengan menggunakan tiga botol minuman tetapi tidak mengenali Saksi namun pecahan botol tersebut mengenai lemari kaca dan kulkas showcase hingga

Hal. 14 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, dan laki-laki tersebut naik keatas meja etalase dan kemudian etalase tersebut kacanya juga pecah, dans aya baru mengetahui namanya setelah disebutkan oleh penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di sewaktu Terdakwa sedang di Polsek Sawangan Depok datang untuk melakukan mediasi dengan pihak korban pemilik warung jamu tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang mengaku dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan langsung menangkap dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah berupa Kaos warna putih, celana pencek loreng dan topi warna putih yang mana adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat kejadian
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan secara bersama-sama pada hari Senin tanggal Juli 2025 pukul 17.00 Wib di Warung Jamu Pondok Cabe Udik Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Prov. Banten bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Muhammad Irfan Als Kosrek dan Syahroni Als Black;
- Bahwa Terdakwa merusak barang yang ada diwarung jamu yaitu memecahkan kulkas showcase, meja etalase, lemari kaca dan botol minum jamu yang Terdakwa lempar dan ada botol minuman pecah karena terjatuh. barang-barang tersebut adalah milik saksi Apri Soni selaku pemilik warung jamu yang baru Terdakwa ketahui namanya setelah kejadian tersebut”;
- Bahwa cara Terdakwa meminta 3 (tiga) dus anggur dus anggur kolesom tidak diberikan lalu Terdakwa menyerang dengan menggunakan botol kaca minuman jamu yang ada diatas meja etalase kemudian Terdakwa keatas meja etalase yang terbuat dari kaca hingga kaca etalase meja tersebut pecah dan Terdakwa melempar botol jamu tersebut kearah korban/pemilik warung jamu sebanyak 3 (tiga) kali namun lempara tersebut tidak mengenai korban melainkan mengenai tembok dan pintu kulkas showcase sedangkan teman Terdakwa Muhammad Irfan Als Kosrek dan Syahroni Als Black ikut berada diwarung jamu tersebut mengatakan agar menuruti permintaan Terdakwa yaitu memberikan 3 (tiga) dus anggur dus anggur kolesome ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta 3 (tiga) dus anggur dus anggur kolesome kepada korban adalah ganti rugi atas minuman yang sebelumnya Terdakwa beli diwarung tersebut tidak enak karena tidak diberikan Terdakwa menyerang korban yang mengakibatkan rusak barang-barang dagangan yang

Hal. 15 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diwarung tersebut. Setelah memecahkan kulkas showcase, meja etalase, lemari kaca dan botol minum jamu yang Terdakwa lempar dan ada botol jamu pecah karena terjatuh barang-barang tersebut tidak bisa digunakan kembali ;

- Bahwa terdakwa tidak berani seorang diri untuk meminta ganti rugi atas minuman yang kami beli sebelumnya, agar permintaan Terdakwa diberikan Terdakwa mengajak kedua teman Terdakwa tersebut. Terdakwa dan teman-teman Terdakwa awalnya hanya datang untuk meminta ganti rugi atas minuman yang kami beli sebelumnya dan saat di warung jamu tersebut Terdakwa spontan mengatakan ganti rugi 3 (dus) anggur kolesom karena tidak diberikan Terdakwa mengambuk dan melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak Terdakwa rencanakan sebelumnya;
- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 13.00 Wib teman Terdakwa yang bernama DANIE membeli 2 (dua) botol miras oplosan rasa Leci dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diwarung jamu milik korban dan yang botol pertama diganti kembali uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh pemilik warung tetapi ketika Terdakwa minta ganti rugi dibotol yang kedua Terdakwa meminta diganti 3 (tiga) dus anggur kolesom tidak diberikan dan Terdakwa mengamuk;
- Bahwa peran Muhammad Irfan Als Kosrek ikut ke TKP saat itu saat Terdakwa mengatakan meminta 3 (dus) anggur kolesom kepada korban pemilik warung, teman Terdakwa Muhammad Irfan Als Kosrek ikut mengatakan kasih aja kepada korban. Peran Syahroni Als Black ikut ke TKP dan berdiri diluar warung untuk memantau situasi dan mengatakan dari Propam;
- Bahwa tidak mengetahui dimana keberadaan Muhammad Irfan Als Kosrek dan Syahroni Als Black namun untuk tempat tinggal Muhammad Irfan Als Kosrek di Kp. Bulak Cinangka Kel. Cinangka Kec. Sawang Depok dan Syahroni ALS Black tinggal di Kp. Cinangka Poncol Kel. Cinangka Kec. Sawang Depok;

Menimbang, bahwa segala suatu yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula pada putusan dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

PERTAMA:

Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam dengan Pasal 170 ayat (1) KUH-Pidana;

ATAU:

KEDUA:

Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 368 ayat (1) dan (2) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Hal. 16 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 406 KUH-Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang lebih cocok berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Ketiga yaitu Pasal 406 ayat (1) KUH-Pidana sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Dakwaan Ketiga yaitu Pasal 406 ayat (1) KUH-Pidana dakwaan Kesatu tersebut adalah:

- Barang Siapa;
- Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu
- (Barang tersebut) Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain ;

Ad. 1. **Tentang “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah “orang” atau “seseorang” (personlike) atau “badan hukum” (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa dengan identitasnya yang tersebut/tercantum pada surat dakwaan (dakwaan), dimana ternyata benar Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan (dakwaan) nya;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan ternyata, tidak ternyata bagi Terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh undang-undang dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi/terbukti;

Ad.2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini berdasarkan M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui, jadi maksudnya bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin / tapa dihendaki oleh yang empunya barang;

Hal. 17 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"* adalah barang yang jadi objek tersebut hancur ataupun rusak baik seluruhnya atau sebagian sehingga berubah bentuk tidak sebagaimana awalnya atau tidak dapat dipakai lagi atau hilang baik hilang barangnya secara nyata ataupun hilang fungsi dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu dengan yang lain, dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari senin tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Warung Jamu Pondok Cabe Udik Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten milik saksi APRI SONI, terdakwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IRFAN Alias KOSREFK (belum tertangkap) dan saudara SYAHRONI alias BLACK (belum tertangkap),, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 07 Juli 2025 sekitar pukul 13.00 Wib, teman terdakwa yang bernama : DANIE, disuruh membeli minuman keras oplosan Rasa Leci dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa di Warung Jamu milik saksi APRI SONI yang beralamat Pondok Cabe Udik Kel. Pondok Cabe Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten ;

Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, dikarenakan minuman yang keras yang dibeli oleh saudara DANIE rasanya tidak enak, lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD IRFAN als KOSREK (belum tertangkap) dan sdr. SYAHRONI als BLACK (belum tertangkap) menghampiri warung jamu milik saksi APRI SONI dan dengan kondisi terdakwa marah-marah dengan mengatakan ***"anjing ko anjing, minuman apaan ini"*** sambil memperlihatkan 1 (satu) botol plastik yang berisi minum leci yang masih tersisa setengah botol, dan mengatakan ***"gua ga mau tahu, gua mau minta ganti rugi"***, lalu di jawab saksi APRI SONI mengatakan ***"kalau mau dikembalikan uangnya bisa bang"***, namun Terdakwa bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD IRFAN als KOSREK (belum tertangkap) dan sdr. SYAHRONI als BLACK (belum tertangkap) meminta ganti minuman yang dibelinya sebanyak 3 (tiga) dus Anggur Kolesom, namun saksi APRI SONI tidak mau memberikan 3 (tiga) dus anggur Kolesom yang diminta oleh terdakwa bersama dengan sdr. MUHAMMAD IRFAN als KOSREK (belum tertangkap) dan sdr. SYAHRONI als BLACK (belum tertangkap). Karena tidak diberikan, lalu Terdakwa ANDRI

Hal. 18 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm) marah-marah dan mengambil botol kaca minuman jamu ada diatas meja etalase di Warung Jamu milik saksi APRI SONI lalu melemparkannya ke arah namun saksi APRI SONI sebanyak 3 (tiga) kali lemparan yang mengenai tembok dan kulkas showcase lalu terdakwa naik ke atas meja etalase yang terbuat dari kaca hingga kaca etalase meja tersebut pecah ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerusakan barang berupa kaca kulkas showcase pecah, pecahnya meja etalase, lemari kaca yang tidak dapat dipergunakan lagi dan mengalami kerugian sekitar Rp.4.140.000,-(empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas, dimana bahwa benar terdakwa dengan menggunakan botol kaca minuman telah melemparkannya ke arah saksi APRI SONI sebanyak 3 (tiga) kali lemparan, namun mengenai tembok dan kulkas showcase, dan juga terdakwa naik ke atas meja etalase yang terbuat dari kaca hingga kaca etalase meja tersebut pecah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kaca etalase meja sehingga tidak dapat dipakai lagi, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi/terbukti ;

3. **Unsur (Barang tersebut) Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai pada unsur kedua diatas, dimana bahwa benar barang yang dirusak berupa Kaca Estalase Meja adalah milik saksi korba Apri Soni dan tidak ternyata barang tersebut adalah milik terdakwa atau teman-temnaya sdr. MUHAMMAD IRFAN als KOSREK (belum tertangkap) dan sdr. SYAHRONI als BLACK (belum tertangkap), maka dapat disimpulkan bahwa bahwa barang itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain telah terpenuhi/terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana oleh karena unsur-unsur pada Pasal 406 ayat (1) KUH-Pidana (dakwaan Kesatu) telah terpenuhi seluruhnya, dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Ketiga tersebut, dan oleh karenanya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, maka agar supaya putusan yang dijatuhkan patut dan setimpal dengan perbuatannya,

Hal. 19 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut:

Hal Yang Memberatkan:

- Disamping terdakwa merusak kaca etalase meja, terdakwa juga sebelumnya telah melakukan pelemparan dengan menggunakan botol kepada saksi Apri Soni sebanyak 3 (tiga) kali, tapi mengenakan tembok dan kulkas showcase;

Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa secara suka rela mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menguangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara, maka beralasan menurut hukum sesuai pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan (eksekusi) ini, maka beralasan menurut hukum tahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum/ dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUH-Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada Terdakwa **ANDRI SURYAMAN alias KEONG Bin HAZRIL HARUN (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

Pecahan kaca etalase dan pecahan botol kaca;

1 (satu) buah etalase/Showcase;

1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;

1 (satu) buah celana pendek motif loreng;

Hal. 20 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah topi warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang pada hari SELASA tanggal 18 November 2025, oleh kami: FRANKLIN B. TAMARA, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis., ERRY IRIAWAN, S.H. dan DEDY HERIYANTO, S.H. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 25 November 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. ASTRID HASTRIDIAN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ABIYU ILHAM HAFID, S.H selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. ERRY IRIAWAN, S.H.

FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH.

II. DEDY HERIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dr. ASTRID HASTRIDIAN, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21, Putusan Pidana No.1638/Pid.B/2025/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)